**TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA**
**SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS**
**SALA PRIMERA**

**JAVIER ENRIQUE CASTILLO CADENA**
**Magistrado Ponente**

Medellín, trece (13) de diciembre dos mil diecinueve (2019)

| | |
|---|---|
| Sentencia No. | |
| Radicado: | 23001-31-21-001-2018-00037-00 |
| Proceso: | Restitución y formalización de tierras. |
| solicitante (s): | Luis Enrique Núñez Luna. |
| Opositor (es): | Magaldy Enrique Jiménez Doria. |
| Sinopsis: | En el presente asunto se amparó el derecho fundamental a la restitución de tierras del reclamante a quien se le compensó por equivalencia, en tanto que al contradictor se le declaró imprόspera la oposición planteada, sin reconocimiento de la calidad de segundo ocupante. |

Procede la Sala a dictar sentencia, de conformidad con el trámite establecido en el capítulo IV de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la solicitud de formalización y restitución de tierras despojadas, presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-Dirección Territorial Antioquia (en adelante LA UNIDAD) en favor de LUIS ENRIQUE NUÑEZ LUNA; proceso que fue instruido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería (Cór.).

## 1. ANTECEDENTES

### 1.1. De las pretensiones

La Unidad solicitó, se proteja el derecho fundamental a la restitución de tierras en favor de LUIS ENRIQUE NUÑEZ LUNA, y en consecuencia se formalice su derecho reconociéndole la calidad de ocupante en común y proindiviso, así como los derechos que le corresponda sobre el predio con un área superficiaria de 14 hectáreas 9.242 $m^2$, la cual hace parte del predio denominado EL FARO GRUPO 5 LA ESPERANZA, de 72 hectáreas 8.500 $m^2$, ubicado en el corregimiento El Faro, vereda de igual denominación del municipio de Valencia (Cór.), identificado con el número predial 23855000000000031004100000000 y matrícula inmobiliaria 140-37410 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Montería.